

GYÁRTÁSI KERETSZERZŐDÉS

Contract Manufacturing Framework Agreement

Szerződésszám: HIG-MFG-2024-001

Hatályos: 2024. január 1. – 2024. december 31.

1. § A szerződő felek

Jelen szerződés az alábbi felek között jött létre:

Megrendelő: HIG Holding GmbH, székhelye: Frankfurter Allee 100., 60314 Frankfurt am Main, Németország (a Handelsregister Frankfurt am Main cégjegyzékbe HR B 84721 szám alatt bejegyezve), törvényes képviselője: Klaus Weber Geschäftsführer (a továbbiakban: Megrendelő);

Gyártó: HIG Manufacturing Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 9027 Győr, Puskás Tivadar utca 5., cégjegyzékszáma: 08-09-123456, adószáma: 12345678-2-08, törvényes képviselője: dr. Kovács András ügyvezető (a továbbiakban: Gyártó).

A felek a jelen szerződésben együttesen Felek, egyenként Fél elnevezéssel szerepelnek.

2. § A szerződés tárgya

A jelen keretszerződés alapján a Gyártó szerződéses gyártási szolgáltatásokat (contract manufacturing) nyújt a Megrendelő részére. A Gyártó kizárólag a Megrendelő által meghatározott és jóváhagyott műszaki specifikációk, gyártási folyamatleírások és minőségi előírások (a továbbiakban együttesen: Specifikáció) szerint végzi gyártási tevékenységét.

A gyártandó termékek köre: alumínium nyomásos présöntési és CNC megmunkálási technológiával előállított autóiipari alkatrészek, ideértve motorháztető-fedél öntvényeket, vázelemeket, felfüggesztési konzolokat, hőkezelési egységek burkolatait és egyéb, a Megrendelő által eseti megrendelőn meghatározott alumínium szerkezeti elemeket (a továbbiakban: Termékek).

A gyártáshoz szükséges szerszámok, öntőszerszámok és a gyártási folyamatra vonatkozó szellemi tulajdon a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi. A Gyártó e vagyontárgyakat kizárólag a jelen szerződés teljesítése céljából jogosult használni. A Termékek tulajdonjoga a leszállítással és az átvétel igazolásával száll át a Megrendelőre.

A Gyártó évente legyártandó alkatrésztípusokat és hozzávetőleges mennyiségeket a Megrendelő az éves gyártási kerettervben (Annual Manufacturing Plan, AMP) határozza meg, amelyet minden év január 15-ig bocsát a Gyártó rendelkezésére. Az AMP részletes megrendelői igényei eseti megrendelő útján (Purchase Order) konkretizálódnak.

3. § Díjazás és elszámolás

A Gyártó a jelen szerződés alapján nyújtott gyártási szolgáltatásokért díjazásra jogosult, amelynek mértéke az adott elszámolási időszakra jutó igazolt közvetlen és közvetett gyártási költség (Cost Base) és az arra vetített 8%-os haszonkulcs összege ($\text{Cost Base} \times 1,08$).

A Cost Base az alábbi költségelemeket foglalja magában: (i) közvetlen anyagköltség (alumíniumtuskó, ötvözők, segédanyagok), (ii) közvetlen bérköltség és bérjárulékok, (iii) gyártási rezsiköltség (energia, karbantartás, gépamortizáció), (iv) termeléshez közvetlenül kapcsolódó logisztikai és csomagolási költség. A Cost Base meghatározásából kizárandók az üzemviteli általános költségek (SGA), az igazgatási és pénzügyi ráfordítások, valamint a jelen szerződés alapján fizetett management fee és licencdíj összegei.

A haszonkulcs (8%) szokásos piaci jellegét a Felek transzferár-dokumentáció keretében évente felülvizsgálják és dokumentálják. A felülvizsgálat eredménye alapján bármelyik Fél kezdeményezheti a haszonkulcs módosítását, amelynek elfogadásához mindkét Fél írásbeli hozzájárulása szükséges.

4. § Számlázás és fizetési feltételek

A Gyártó a tárgyhónapban teljesített és átadott Termékek ellenértékéről havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig állít ki számlát. A számlán feltüntetendő adatok: a szállított Termékek típusa és darabszáma, az elszámolási időszak Cost Base-je tételiesen, az alkalmazott 8%-os haszonkulcs, a végösszeg, valamint a jelen szerződés szerződésszáma.

A Megrendelő a szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül köteles a számlán feltüntetett összeget a Gyártó bankszámlájára megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

A számlázás és fizetés pénzneme forint (HUF). Abban az esetben, ha a Felek közötti elszámoláshoz devizakonverzió szükséges, a Magyar Nemzeti Bank által a számla kiállítása napján közzétett hivatalos középárfolyamot kell alkalmazni.

5. § Minőségi követelmények és szállítási feltételek

A Gyártó köteles a Specifikációban rögzített valamennyi minőségi és műszaki paramétert maradéktalanul betartani. A Gyártónak érvényes IATF 16949:2016, ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal kell rendelkeznie a jelen szerződés teljes időtartama alatt; a tanúsítványok megújítását vagy visszavonását a Gyártó haladéktalanul köteles a Megrendelőnek írásban bejelenteni.

A Megrendelő jogosult a Gyártó telephelyén – előzetes értesítés alapján – rendszeres minőségi auditokat végezni, amelyek eredményéről a Megrendelő auditjelentést készít. A Gyártó köteles az auditban együttműködni, a szükséges dokumentumokat és gyártóterületi hozzáférést biztosítani.

A szállítási feltétel DAP (Delivered At Place, Incoterms 2020) paritás a Megrendelő által megjelölt célállomásig. A szállítási határidőket és a szállítmányozási adatokat az eseti Purchase Order tartalmazza. A Termékek minőségi átvétele a célállomáson, a Megrendelő átvéve megbízottjának aláírásával igazolt szállítólevéllel valósul meg.

6. § Titoktartás

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi bizalmas információt – ideértve, de nem kizárólagosan, a Specifikációkat, a Cost Base adatokat, a technológiai és gyártási folyamatleírásokat, az üzleti terveket és a

pénzügyi adatokat – a jelen szerződés hatálya alatt és azt követő 5 éven keresztül titokban tartják, és azt harmadik fél számára nem teszik hozzáférhetővé.

A titoktartási kötelezettség alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor az információ közlését jogszabály, bírósági vagy hatósági határozat írja elő; ez esetben a kötelezett Fél a közlés előtt haladéktalanul értesíti a másik Felet.

7. § Szerződés időtartama és felmondása

A jelen szerződés 2024. január 1. napján lép hatályba és 2024. december 31. napján jár le. A szerződés a Felek írásbeli megállapodása alapján, azonos vagy módosított feltételekkel meghosszabbítható.

Bármelyik Fél jogosult a szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét megszegi, és a kötelezettségszegést a felmondást megelőző írásbeli felszólítástól számított 30 napon belül nem orvosolja. Rendkívüli felmondás esetén a felmondó Fél kártérítési igénnyel élhet az okozott kár erejéig.

A szerződés bármely Fél fizetéseképtelenné nyilvánítása, csőd- vagy felszámolási eljárás megindítása esetén automatikusan, azonnali hatállyal megszűnik.

8. § Alkalmazandó jog és vitarendezés

A jelen szerződésre a Magyar Köztársaság joga az irányadó. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a tárgyalásos rendezés 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarai Választottbíróság kizárólagos és végső döntési hatáskörébe vetik alá a vitát, egy választottbíróból álló tanácsban, magyar nyelven lefolytatott eljárás keretében.

9. § Vegyes rendelkezések

A jelen szerződés módosítása kizárólag mindkét Fél által aláírt, írásba foglalt megállapodással érvényes. A szerződés bármelyik rendelkezésének érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A szerződés egységes egészet alkot, és a Felek között e tárgykörben korábban létrejött valamennyi megállapodást hatályon kívül helyezi.

10. § Aláírások

A jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal megegyezőt, 2023. december 15. napján aláírták.

HIG Holding GmbH

Frankfurt am Main, 2023. december 15.

HIG Manufacturing Kft.

Győr, 2023. december 15.

.....
Klaus Weber, Geschäftsführer

.....
dr. Kovács András, ügyvezető

CSOPORTON BELÜLI SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

Intragroup Service Agreement (Management Fee)

Szerződésszám: HIG-MGMT-2024-002

Hatályos: 2024. január 1. – 2024. december 31.

1. § A szerződő felek

Jelen megállapodás az alábbi felek között jött létre:

Szolgáltató: HIG Holding GmbH, székhelye: Frankfurter Allee 100., 60314 Frankfurt am Main, Németország, cégjegyzékszám: HR B 84721 (Frankfurt am Main), törvényes képviselője: Klaus Weber Geschäftsführer (a továbbiakban: Szolgáltató);

Igénybe vevő: HIG Manufacturing Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 9027 Győr, Puskás Tivadar utca 5., cégjegyzékszám: 08-09-123456, adószám: 12345678-2-08, törvényes képviselője: dr. Kovács András ügyvezető (a továbbiakban: Igénybe vevő).

2. § A szerződés tárgya

A jelen megállapodás alapján a Szolgáltató csoportszintű stratégiai és koordinációs támogatást nyújt az Igénybe vevő részére. A Szolgáltató, mint a HIG-vállalatcsoport anyavállalata, a csoport egészére kiterjedő irányítási, koordinációs és adminisztratív jellegű tevékenységet végez, amelyből az Igénybe vevő, mint csoporttag, részesül.

A Szolgáltató által nyújtott csoportszintű menedzsment támogatás az általános vállalatirányítási és koordinációs funkciókat foglalja magában, amelyek a HIG-csoport tagvállalatai mint egységes csoport hatékony működéséhez szükségesek. A Szolgáltató e tevékenységek ellátása során a csoport egészének érdekeit szem előtt tartva jár el.

A felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti szolgáltatások jellege csoportszintű koordinációs és irányítási természetű; a konkrét tevékenységek és azok eredménye a csoport szintjén, összevontan értékelendő. Az egyes teljesítési elemek külön-külön nem képezik elszámolás tárgyát.

3. § Díjazás

Az Igénybe vevő a jelen megállapodás alapján igénybe vett menedzsment szolgáltatásokért évi 120.000.000 Ft (egyszázhuszmillió forint) díjazást fizet a Szolgáltatónak. A díj meghatározása a HIG-csoport tagvállalatai között alkalmazott csoportszintű allokációs kulcs (árbevétel-arányos felosztás) alapján történt.

A díjazás mértéke a szokásos piaci ár elvével összhangban kerül meghatározásra, a vonatkozó transzferár-dokumentációban részletezetteknek megfelelően.

4. § Számlázás és fizetési feltételek

A Szolgáltató a díjat negyedévente számlázza az Igénybe vevőnek. A számlák kiállításának időpontjai: március 31., június 30., szeptember 30. és december 31. Minden egyes negyedévi számla összege 30.000.000 Ft (harmincmillió forint).

Az Igénybe vevő a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül köteles megfizetni a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra. Késedelmes fizetés esetén a törvényes késedelmi kamat érvényesítésének van helye. A számlázás pénzneme HUF.

5. § A díjazás felülvizsgálata

A Felek a jelen megállapodás szerinti díjazást évente, minden év november 30-ig közösen felülvizsgálják a szokásos piaci ár elvének megfeleléség ellenőrzése céljából. A felülvizsgálat keretében a Felek figyelembe veszik a csoportszintű árbevételek és allokációs kulcsok változásait, az iparági körülmények alakulását, valamint a vonatkozó adóhatósági iránymutatásokat.

6. § Titoktartás

A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen megállapodással összefüggésben tudomásukra jutott valamennyi bizalmas üzleti, pénzügyi és stratégiai információt harmadik felek előtt nem hozzák nyilvánosságra, és azt kizárólag a jelen megállapodás teljesítése céljából használják fel. A titoktartási kötelezettség a megállapodás megszűnését követő 5 évig fennmarad.

7. § Szerződés időtartama és felmondása

A jelen megállapodás 2024. január 1. napján lép hatályba és 2024. december 31. napján jár le. A megállapodás automatikusan meghosszabbodik egy évvel, ha a lejáratot megelőző 60 napon belül egyik Fél sem jelent be írásbeli felmondási szándékot.

Bármelyik Fél jogosult a megállapodást rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél lényeges szerződéses kötelezettségét megsérti, és azt 30 napos írásbeli felszólítási határidőn belül nem orvosolja.

8. § Alkalmazandó jog és vitarendezés

A jelen megállapodásra a Magyar Köztársaság joga az irányadó. A Felek a jelen megállapodásból eredő vitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben tárgyalásos rendezés 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarai Választottbíróság kizárólagos hatáskörébe vetik alá a jogvitát.

9. § Vegyes rendelkezések

A jelen megállapodás módosítása kizárólag írásban, mindkét Fél aláírásával érvényes. A megállapodás bármelyik rendelkezésének részleges érvénytelensége a többi rendelkezés hatályát nem érinti. A megállapodás a Felek között e tárgykörben korábban kötött valamennyi megállapodást hatályon kívül helyezi.

10. § Aláírások

A jelen megállapodást a Felek elolvasták, tartalmát értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2023. december 15. napján aláírták.

HIG Holding GmbH (Szolgáltató)
vevő)

HIG Manufacturing Kft. (Igénybe

.....
Klaus Weber, Geschäftsführer

.....
dr. Kovács András, ügyvezető

TECHNOLÓGIA-LICENCSZERZŐDÉS

Technology License Agreement

Szerződésszám: HIG-LIC-2024-003

Hatályos: 2024. január 1. – 2024. december 31.

1. § A szerződő felek

Jelen licencszerződés az alábbi felek között jött létre:

Licencadó: HIG Holding GmbH, székhelye: Frankfurter Allee 100., 60314 Frankfurt am Main, Németország, cégjegyzékszám: HR B 84721 (Frankfurt am Main), törvényes képviselője: Klaus Weber Geschäftsführer (a továbbiakban: Licencadó);

Licencvevő: HIG Manufacturing Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 9027 Győr, Puskás Tivadar utca 5., cégjegyzékszám: 08-09-123456, adószám: 12345678-2-08, törvényes képviselője: dr. Kovács András ügyvezető (a továbbiakban: Licencvevő).

2. § A licenc tárgya

A Licencadó a jelen szerződés alapján nem kizárólagos, nem átruházható, nem allicencelhető licencet ad a Licencvevőnek az alábbi szellemi tulajdon-elemek gyártási célú felhasználására:

a) Gyártási know-how: az alumínium nyomásos présöntési eljárásokra vonatkozó Manufacturing Process Know-How dokumentáció (MPKH), ideértve az olvasztási paramétereket, a présöntési folyamat műszaki leírásait, a CNC megmunkálási programkönyvtárakat és a minőségirányítási folyamatleírásokat;

b) Szabadalmak: a Licencadó nevéen nyilvántartott, az alumínium présöntési hűtési technológiákra és hőkezelési eljárásokra vonatkozó összesen 14 aktív szabadalom, az európai, németországi és egyesült királyságbeli bejegyzésekkel;

c) Védjegyek: a HIG márkanév és logó, mint az EUIPO-nál bejegyzett közösségi védjegy, kizárólag a Licencvevő által a jelen szerződés keretében legyártott termékek jelölésére.

A Licencvevő a licencelt szellemi tulajdont kizárólag a győri gyártótelepen, a HIG-MFG-2024-001 szerződésszámú gyártási keretszerződés alapján végzett szerződéses gyártási tevékenység céljára jogosult felhasználni. Harmadik felek részére történő továbbhasznosítás, allicenciálás és bármely más, a jelen szerződésben nem rögzített felhasználás szigorúan tilos.

3. § Licencdíj

A Licencvevő a jelen szerződés alapján biztosított licenchasználatért éves licencdíjat fizet a Licencadónak. A licencdíj mértéke a Licencvevő tárgyévi nettó árbevételének 2,0%-a (kettő százaléka), de legalább 50.000.000 Ft (ötvenmillió forint) évenként.

A 2024. adóévre vonatkozó éves licencdíj összege: 50.000.000 Ft (ötvenmillió forint). A licencdíj-kötelezettség a naptári évre vonatkozik, és a tárgyév december 31. napján válik esedékessé.

A Licencadó jogosult a licencdíj mértékét évente felülvizsgálni. A felülvizsgálat alapját a piaci royalty-adatbázisokban azonosítható összehasonlítható licencszerződések díjmértékei, az iparági benchmarkok és a Licencvevő árbevételének változása képezi. A módosítás kizárólag mindkét Fél írásbeli hozzájárulásával lép hatályba.

4. § Számlázás és fizetési feltételek

A Licencadó az éves licencdíjról évente egyszer, a tárgyév december 31. napjáig állít ki számlát. A Licencvevő a számlát a kézhezvételtől számított 60 naptári napon belül köteles kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a Licencvevő a törvényes késedelmi kamat megfizetésére köteles.

A licencdíj számlázásának pénzneme HUF. A Licencvevő köteles biztosítani, hogy az éves zárási folyamat során a licencdíj-kötelezettség az érintett pénzügyi évben kerüljön elhatárolásra és könyvelésre.

5. § A licenc korlátai és kötelezettségek

A Licencvevő köteles a licencelt szellemi tulajdont gondosan megőrizni, és minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ahhoz ne férjenek hozzá. A Licencvevő köteles a tudomására jutott jogsértési kísérleteket, szellemi tulajdon-sértéseket haladéktalanul írásban jelezni a Licencadónak.

A Licencvevő nem jogosult a licencelt szellemi tulajdonon módosítást végezni, azt fejleszteni, adaptálni vagy más szellemi alkotásokba integrálni. A Licencvevő gyártási folyamataiból eredő tapasztalatok és adatok (Process Data) a Licencadó tulajdonát képezik; a Licencvevő e Process Data-t a Licencadó által meghatározott formátumban és rendszerességgel köteles a Licencadó rendelkezésére bocsátani.

A Licencvevő nem jogosult a HIG védjegyet a licencelt termékeken kívül más termékeken, kommunikációs anyagokon vagy marketinganyagokon elhelyezni. A védjegyhasználat részletes szabályait a Licencadó Trademark Usage Guidelines dokumentuma tartalmazza.

6. § Szavatosság és felelősség

A Licencadó szavatol azért, hogy a licencelt szellemi tulajdon felett rendelkezési joggal bír, és a licenc megadása harmadik felek jogait nem sérti. A Licencadó nem vállal szavatosságot azért, hogy a licencelt szellemi tulajdon alkalmazása a Licencvevő konkrét termelési céljaira maradéktalanul alkalmas, sem azért, hogy a licencelt technológia harmadik felek szellemi tulajdonát semmilyen körülmények között sem sérti.

A Licencadó felelőssége a jelen szerződésből eredő károkért az adott évben ténylegesen megfizetett licencdíj összegére korlátozódik, kivéve a szándékos károkozás esetét.

7. § Titoktartás

A Licencvevő köteles a licencelt szellemi tulajdon valamennyi elemét – különösen a MPKH dokumentációt és a szabadalmi leírásokat – a legszigorúbb titoktartás mellett kezelni. A titoktartási kötelezettség kiterjed a Licencvevő valamennyi munkavállalójára és alvállalkozójára, akikkel szemben a Licencvevő köteles azonos tartalmú titoktartási kötelezettséget előírni. A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követő 10 évig fennmarad.

8. § Szerződés időtartama és felmondása

A jelen licencszerződés 2024. január 1. napján lép hatályba és 2024. december 31. napján jár le. A szerződés a Felek írásbeli megállapodásával azonos vagy módosított feltételekkel meghosszabbítható. Meghosszabbítás hiányában a Licencvevő a szerződés lejártával köteles a licencelt szellemi tulajdon minden másolatát, dokumentumát visszaszolgáltatni, és a védjegy további használatát haladéktalanul megszüntetni.

A Licencadó jogosult a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, ha a Licencvevő (i) 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esik; (ii) a licencelt szellemi tulajdont a jelen szerződésben nem rögzített módon hasznosítja; (iii) csőd- vagy felszámolási eljárás alá kerül. A felmondás a licenchasználat azonnali megszüntetési kötelezettségével jár.

9. § Alkalmazandó jog és vitarendezés

A jelen szerződésre a Magyar Köztársaság joga az irányadó, a szellemi tulajdonra vonatkozó rendelkezések tekintetében a vonatkozó uniós és nemzetközi egyezmények (különösen a TRIPS megállapodás és a Párizsi Unió Egyezmény) rendelkezéseivel kiegészítve. A Felek vitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik; eredménytelen tárgyalás esetén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarai Választottbíróság kizárólagos joghatóságát kötik ki.

10. § Aláírások

A jelen licencszerződést a Felek elolvasták, tartalmát értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2023. december 15. napján aláírták.

HIG Holding GmbH (Licencadó)
(Licencvevő)

HIG Manufacturing Kft.

.....

.....

Klaus Weber, Geschäftsführer

dr. Kovács András, ügyvezető